

事 案

Y社の就業規則には、満60歳の年度末を定年とする定年退職制度が規定されていた。

あわせて、退職時点で48歳以上の職員で、かつ勤続年数が15年以上の職員が申し出ることにより、割増退職金が支給されるとする選択定年制度が規定されており、この選択定年制度については、Y社の承認が必要であるとされていた。

Y社は、経営が悪化していたため、他社への事業譲渡等が不可欠となり、事業譲渡等をする前に退職者が増加し、事業継続が困難となる事態を防ぐために、選択定年制度の廃止をすることとし、対象となる職員に対し、選択定年制度による退職の申出に対しては、既に申出がされているものについても、今後申出がされるものについても承認をしないこととする旨の説明を事前に実施した。

その後、Y社は、選択定年制度を申し出ていた職員であるXたちに、承認をしない旨を告げたが、Xたちは、選択定年制度により退職したものとして取り扱われるべきであると主張し、割増された退職金の支払いを求めて訴えた。



争点・結論

争 点	労働者の申出と使用者の承認とを前提に、早期退職の代償として特別の利益を付与する選択定年制による退職に伴う割増退職金制度を実施している場合に、使用者が承認をしていないときであっても、割増された退職金を受け取ることができるか。
結 論	できない。

POINT

本件選択定年制による退職に伴う割増退職金は、従業員の申出と使用者の承認とを前提に、早期の退職の代償として特別の利益を付与するものであるところ、本件選択定年制による退職の申出に対し承認がされなかったとしても、その申出をした従業員は、上記の特別の利益を付与されることこそないものの、本件選択定年制によらない退職を申し出るなどすることは何ら妨げられていないのであり、その退職の自由を制限されるものではない。

したがって、従業員がした本件選択定年制による退職の申出に対して使用者が承認をしなければ、割増退職金債権の発生を伴う退職の効果が生ずる余地はない。

判 旨

本件選択定年制による退職は、従業員がする各個の申出に対し、Y社がそれを承認することによって、雇用契約の終了や割増退職金債権の発生という効果が生ずるものとされており、Y社がその承認をするかどうかに関し、Y社の就業規則およびこれを受けて定められた本件要項において特長の制限は設けられていないことは明らかである。

もともと、本件選択定年制による退職に伴う割増退職金は、従業員の申出とY社の承認とを前提に、早期の退職の代償として特別の利益を付与するものであるところ、本件選択定年制による退職の申出に対し承認がされなかったとしても、その申出をした従業員は、上記の特別の利益を付与されることこそないものの、本件選択定年制によらない退職を申し出るなどすることは何ら妨げられていないのであり、その退職の自由を制限されるものではない。

したがって、従業員がした本件選択定年制による退職の申出に対してY社が承認をしなければ、割増退職金債権の発生を伴う退職の効果が生ずる余地はない。

[……中略……]

事実関係によれば、Y社が、本件選択定年制による退職の申出に対し、Xらがしたものを含め、すべて承認をしないこととしたのは、経営悪化から事業譲渡および解散が不可避となったとの判断の下に、事業を譲渡する前に退職者の増加によりその継続が困難になる事態を防ぐためであったというのであるから、その理由が不十分であるというべきものではない。

そうすると、本件選択定年制による退職の申出に対する承認がされなかったXらについて、上記退職の効果が生ずるものではないこととなる。

解 説

この判例では、もともと本件選択定年制に承認の要件を設けた趣旨は、使用者側から見て、事業上失うことのできない人材の流出をとどめることができるようにすることなどを考慮して、承認を必要とすることとされた経緯もあったようです。

確認問題

Q 選択定年制による退職に伴う割増退職金は、従業員の申出と使用者の承認とを前提に、早期の退職の代償として を付与するものである場合には、選択定年制による退職の申出に対し承認がされなかったとしても、その申出をした従業員は、上記の を付与されることこそないものの、選択定年制によらない退職を申し出るなどすることは何ら妨げられていないのであり、その退職の自由を制限されるものではないことから、従業員がした選択定年制による退職の申出に対して使用者が承認をしなければ、割増退職金債権の発生を伴う退職の効果が 、とするのが最高裁判所の判例である。

A

A. 特別の利益. B. 生ずる余地はない